

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1570/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด มหาสารคาม

โจทก์

นาย เดือน น้อย หรือ กลิ้ง สี วัน ทา

จำเลย

ป.อ. มาตรา 339

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.วิ.อ. มาตรา 15

จำเลยทำร้ายและค้นเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายโดยได้กระทำต่อเนื่องกันทั้งหลังจากได้ทรัพย์สินแล้วยังมีการข่มขู่ผู้เสียหายอีกย่อมเห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนากระทำการทั้งหมดเป็นอันเดียวกันมาแต่ต้นหาใช่เจตนาเพียงทำร้ายร่างกายผู้เสียหายแต่แรกแล้วเกิดเจตนาลักทรัพย์ของผู้เสียหายขึ้นภายหลังจากที่ได้ทำร้ายผู้เสียหายไปแล้ว ไม่ ดังนั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายผู้เสียหายเพื่อความสะดวกในการลักทรัพย์ มีความผิดฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้เสียหายรับอันตรายแก่กาย ตาม ป.อ. มาตรา 339 วรรคสาม ฎีกาของจำเลยกล่าวอ้างข้อเท็จจริงซึ่งไม่มีปรากฏในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ เพื่อให้ศาลฎีกาวินิจฉัยในข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจฟ้องว่า ผู้เสียหายไม่มีอำนาจร้องทุกข์ จึงเป็นข้อกฎหมายที่ไร้สาระเพราะเมื่อไม่มีข้อเท็จจริงตามที่จำเลยกล่าวอ้างย่อมไม่เกิดข้อกฎหมายอันจะเป็นสาระแก่คดีขึ้นได้ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 1,200 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธว่า ไม่ได้ชิงทรัพย์และไม่ได้ใช้อาวุธทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย แต่รับว่าได้ชกผู้เสียหายจริง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 จำคุก 6 เดือน ผิดตามมาตรา 335(1) จำคุก 2 ปี สำหรับความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ความผิดฐานลักทรัพย์ ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก รวมทั้งสิ้น 1 ปี 7 เดือนให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงินแก่ผู้เสียหายรวม 1,200 บาท

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสาม จำคุก 10 ปี คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 ปี 8 เดือนนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาลงโทษหรือไม่ เห็นว่าโจทก์มีผู้เสียหายเบิกความยืนยันว่า ขณะผู้เสียหายนั่งดูหมอลำอยู่ที่บริเวณหน้าเวที จำเลยเข้ามาจับแขนผู้เสียหายเรียกให้ลุกขึ้นบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วย ผู้เสียหายขอให้คุยกันที่ข้างเวทีหมอลำแต่จำเลย

กลับจูงผู้เสียหายไปที่ข้างศาลาห่างเวที่หมอลำไปทางเหนือประมาณ 7 วา แล้วใช้
ส้นมือชกผู้เสียหายที่เหนือคิ้วขวา ผู้เสียหายล้มลงจำเลยเข้าเตะซ้ำอีก 3 ที แล้ว
ล้วงเอาธนบัตรฉบับละ 100 บาทจำนวน 8 ฉบับ แวนตา 1 อัน จากกระเป๋าเสื้อด้าน
ขวาของผู้เสียหายและปลืสาอะรดใส่ศีรษะผู้เสียหายกับขู่่าถ้าบอกพ่อแม่จะฆ่าล้าง
โคตร และมีนายพัตอายุ 63 ปี ไม่มีสาเหตุกับจำเลยมาก่อนเบิกความสนับสนุนได้
ความตรงกันกับคำผู้เสียหาย หลังเกิดเหตุนายพัตเป็นผู้พาผู้เสียหายไปแจ้งเหตุต่อ
นายเหริญผู้ใหญ่บ้านส่งผู้เสียหายไปโรงพยาบาลกับเป็นผู้ไปแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงาน
ตำรวจเชื่อได้ว่านายพัตได้เห็นเหตุการณ์จริง นายพันธุ์พยานโจทก์อีกหนึ่งปากเบิก
ความว่า ขณะนั่งดูหมอลำเห็นจำเลยพาผู้เสียหายเดินผ่านไ้ทางทิศเหนือ หลังจาก
นั้นประมาณ 10 นาที เห็นนายพัตพุงผู้เสียหายกลับมาบริเวณหน้าเวที่หมอลำ ผู้เสีย
หายมีเลือดไหลเต็มใบหน้า นายพันธุ์ถามว่าใครเป็นคนทำร้าย ผู้เสียหายระบุว่า
จำเลยใช้ส้นมือชก และเตะ 3 ที แล้วล้วงเอาเงินสดจำนวน 800 บาทแวนตา 1 อัน
ของผู้เสียหายไป สมตามคำของผู้เสียหายและนายพัตนายเหริญผู้ใหญ่บ้านเบิก
ความสนับสนุนว่าคืนเกิดเหตุเวลาประมาณ 4 นาฬิกา นายพัตพาผู้เสียหายมาแจ้งเหตุ
ว่าจำเลยใช้ส้นมือชกผู้เสียหายที่บริเวณคิ้วขวา เตะที่อก แล้วล้วงเอาเงินสด 800
บาทแวนตา 1 อัน ของผู้เสียหายไปแล้วปลืสาอะรดผู้เสียหายด้วยนายเหริญได้
บันทึกการรับแจ้งเหตุไว้ตามเอกสารหมาย จ.1 แสดงให้เห็นว่า ผู้เสียหายถูกจำเลย
ทำร้ายและเอาทรัพย์สินไป จึงแจ้งเหตุต่อผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ช่วยดำเนินการตามกฎหมาย
ไม่มีเหตุที่จะระวางสงสัยว่าเป็นการปั้นแต่งเสริมเรื่องเพื่อให้จำเลยรับโทษหนักขึ้น
นายแพทย์ประพันธ์เบิกความยืนยันว่า ผู้เสียหายมีบาดแผลที่เหนือคิ้วขวาขอบแผล
เรียบ สันนิษฐานว่าเกิดจากถูกของแข็งมีคมเจือสมกับคำผู้เสียหายและนายพัตที่ว่า
จำเลยใช้ส้นมือชกผู้เสียหายที่เหนือคิ้วขวา จำเลยให้การในชั้นสอบสวนตามเอกสาร
หมาย จ.7ก็รับว่า มีเหตุโกรธเคืองกับผู้เสียหายมาก่อน เมื่อพบผู้เสียหายที่หน้าเวที่
หมอลำจึงเข้าไปเรียกให้ออกมาที่ข้างศาลาแล้วจำเลยได้ชกผู้เสียหายที่ใบหน้า 1 ที ผู้

เสียหายล้มลง จำเลยเตะซ้ำ 3 ทีแล้วหยิบเอาแว่นตาของผู้เสียหายมาหักทำลายทิ้ง
เชื่อมกับคำผู้เสียหายเป็นส่วนใหญ่ พยานหลักฐานโจทก์ดังกล่าวมาเชื่อมโยงรับกัน
ประกอบด้วยเหตุผลจึงมีน้ำหนักรับฟังได้ ที่จำเลยนำสืบว่าจำเลยและผู้เสียหายออก
ไปเดินรื้อหน้าเวทีหมอลำ ผู้เสียหายเดินเหยียบเท้าจำเลย จำเลยต่อว่า ผู้เสียหาย
กลับแสดงความไม่พอใจจำเลยจึงดึงเอาแว่นตาของผู้เสียหายที่สวมพาดไว้ตรงหน้า
ผากมาหักทำลายทิ้ง ผู้เสียหายผลักจำเลย จำเลยจึงชกและเตะผู้เสียหายมีคนมาห้าม
จึงเลิกกันไปนั้น แตกต่างจากที่จำเลยให้การไว้ในชั้นสอบสวน ไม่มีน้ำหนักพอที่จะ
หักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ข้อเท็จจริงต้องฟังตามคำพยานหลักฐานของโจทก์
ว่า จำเลยใช้สันมือเป็นอาวุธทำร้ายผู้เสียหายจนได้รับอันตรายแก่กายแล้วเข้าค้น
เอาธนบัตรฉบับละ 100 บาท จำนวน 8 ฉบับ แว่นตา 1 อัน จากกระเป๋าเสื้อของผู้เสีย
หายไปโดยเจตนาทุจริต และจำเลยยังได้ปล้นสาละสลวยใส่ศีรษะผู้เสียหายและขู่ผู้เสีย
หายว่าถ้าบอกพ่อแม่จะฆ่าล้างโคตรการทำร้ายและการค้นเอาทรัพย์สินกระทำต่อเนื่อง
กันไปหลังจากได้ทรัพย์สินแล้วก็ยังมีการข่มขู่ผู้เสียหายอีก ย่อมเห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนา
กระทำการทั้งหมดเป็นอันเดียวกันมาแต่ต้น หาใช่เจตนาเพียงทำร้ายร่างกายผู้เสีย
หายแต่แรกแล้วเกิดเจตนาลักทรัพย์ของผู้เสียหายขึ้นภายหลังจากที่ได้ทำร้ายผู้เสีย
หายไปแล้วไม่ ดังนั้นการกระทำของจำเลยจึงเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายผู้เสียหาย
เพื่อความสะดวกในการลักทรัพย์ มีความผิดฐานชิงทรัพย์ เป็นเหตุให้ผู้เสียหายรับ
อันตรายแก่กาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสามศาลอุทธรณ์ภาค
1 พิพากษาคดีมาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ส่วนฎีกาของจำเลยที่ว่า ผู้เสียหายสมัครใจวิวาทชกต่อยกับจำเลย จึงไม่เป็นผู้
เสียหายโดยนิตินัยในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจร้องทุกข์นั้น
ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีปรากฏในคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1
จำเลยยกกล่าวอ้างขึ้นเองเพื่อให้ศาลฎีกาวินิจฉัยในข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจ
ฟ้องว่า ผู้เสียหายไม่มีอำนาจร้องทุกข์ จึงเป็นข้อกฎหมายที่ไร้สาระเพราะเมื่อไม่มีข้อ

เท็จจริงตามที่จำเลยอ้าง ย่อมไม่เกิดข้อกฎหมายอันจะเป็นสาระแก่คดีขึ้นได้ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายืน.

(สุนพ กীরติยุติ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>